

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원△△△ (△△△ △△△△△) (△△△국립공원△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△국립공원△△△

(신분상 주의2, 행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 사회복무요원 병가 허가 지연처리 등 복무관리 소홀
관 계 기 관 △△△ △△△△△, △△△국립공원△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『사회복무요원 복무관리 규정(병무청 훈령)』 제23조제1항 내지 제7항 규정에 의거, 복무기관의 장은 사회복무요원이 병가를 신청할 경우에는 영 제59조제1항제3호에 따라 허가할 수 있음
- 사회복무요원이 병가를 신청할 경우에는 의료기관의 진단서 및 입·퇴원 확인서 (입·퇴원 사실이 있는 사람에 한정한다)를 제출하여야 한다. 다만, 복무기관의 장은 병가기간이 3일 이내인 경우에는 본인이 신청한 각각의 병가일수에 합당한 질병이나 부상을 증빙할 수 있는 진료확인서·처방전·소견서 중 하나를 사회복무요원이 선택하여 제출하게 할 수 있고, 사회복무요원의 질병상태를 종합 판단하여 병가를 허가할 수 있다.
- 복무기관의 장은 공무 외 질병 또는 부상으로 인한 병가 기간이 통산 30일을 초과하는 경우에는 그 병가일수를 초과한 기간을 증빙서류를 덧붙여 14일 이내에 지방병무청장에게 통보하여야 하며, 공무상 질병 또는 부상으로 인한 병가의 경우에는 병가일수와 관계없이 다음 각 호의 서류를 덧붙여 14일 이내에 지방병무청장에게 송부하여야 한다.

1. 규칙 제138호서식의 부상 또는 질병확인서 사본

2. 의료기관 진단서 1부(경미한 경우 진료확인서 등) 및 입퇴원 확인서 1부
(입퇴원 사실이 있는 사람에 한함) <개정 2014. 12. 22.>

3. 그 밖의 공무상 질병 또는 부상을 입증할 수 있는 서류

- 제5항에 따라 통보를 받은 지방병무청장은 통틀어 30일의 병가기간을 모두 사용하고 공무 외 질병 또는 부상으로 결근을 허가받은 경우에는 허가결근기간을 연장 복무(토요일과 공휴일 포함)하도록 복무기관의 장과 사회복무요원에게 각각 통보하여야 한다. 다만, 공무상 질병 또는 부상으로 인한 병가기간은 복무기간에 포함하되, 공무상 병가 일수가 동일 질병으로 통틀어 30일을 초과할 경우에는 병역복무변경·면제신청서를 출원하게 하여야 하며, 정당한 사유 없이 병역복무변경·면제신청서를 출원하지 않고 출근을 하지 않을 경우에는 복무기관의 장은 복무를 중단시킬 수 있다.
- 복무기관의 장은 병가일수가 통산 30일을 초과하여 복무를 계속하기 곤란하다고 판단되는 사람에게는 제44조에 따라 병역복무 변경·면제 신청서를 제출하게 한다.

2. 현황 및 지적내용

○ △△△국립공원△△△에서 근무 중인 사회복무요원에 대한 복무점검 결과,

① 사회복무요원이 병가기간이 3일 이내인 경우에는 본인이 신청한 각각의 병가 일수에 합당한 질병이나 부상을 증빙할 수 있는 진료확인서·처방전·소견서 중 하나를 사회복무요원이 선택하여 제출하게 할 수 있고, 사회복무요원의 질병 상태를 종합 판단하여 병가를 허가하여야 함에도,

- 사회복무요원 ○○○(복무기간 2019.10.24.~2021.11.03.)의 경우 피부병 치료 등의 사유로 공무 외 병가를 사용하면서 **질병의 명칭 및 진료 내역 등이 기재되지 않아 질병상태를 증빙할 수 없는 진료확인서를 제출받았음**에도 병가를 허가해주었고,

② 공무상 질병 또는 부상으로 인한 병가의 경우에는 병가일수와 관계없이 다음 각 호의 서류를 덧붙여 14일 이내에 지방병무청장에게 송부하여야 함에도,

- 사회복무요원 ○○○(복무기간 2018.10.15.~2020.08.21.)의 경우 공무상 병가(2018.11.08.~2018.11.15.)를 사용하였음에도 공무상 병가 사유 발생일로부터 614일이

지난 2020.07.13. 공무상 병가 허가 처리를 하고,

- 사회복지요원 ○○○(복무기간 2018.11.15.~2020.09.19.)의 경우 공무상 병가 (2020.05.21.~2020.06.03.)를 사용하였음에도 공무상 병가 사유 발생일로부터 93일이 지난 2020.08.21. 공무상 병가 허가 처리를 하였으며,

※ 사회복지요원의 병가 처리 등 복무관리는 병무청에서 관리·운영 중인 사회복지포털을 이용하여 전산 보고하고 있음

- ③ 또한, 병가일수가 통산 30일을 초과하여 복무를 계속하기 곤란하다고 판단되는 사람에게는 관련 규정 제44조에 따라 병역복무 변경·면제 신청서를 제출하게 하여야 함에도,

- 사회복지요원 ○○○(복무기간 2016.10.27.~2018.11.11.), ○○○(복무기간 2019.05.30.~2021.03.28.), ○○○(복무기간 2019.10.24.~2021.11.03.)의 경우 병가일수가 통산 30일을 초과하여 복무를 계속하기 곤란하다고 판단되는 사람에 해당됨에도 병역복무 변경면제 신청서를 제출하지 않는 등 사회복지요원의 복무관리를 소홀히 한 사실이 있음

※ 공무외 질병 또는 부상으로 인한 병가 초과 사용 현황

소속	성명	복무기간	병가사용현황		
			기준일수	기준초과 일수	초과 사용 사유
△△분소	○○○	2016.10.27.~2018.11.11.	30일	17일	염좌, 급제, 몸살감기, 티박상, 냉방병 등
△△분소	○○○	2019.05.30.~2021.03.28.	30일	8일	발목염좌, 종양치료, 근시, 난시 등
△△분소	○○○	2019.10.24.~2021.11.03.	30일	28일	아토피성 피부염 치료

3. 조치할 사항

○ 신분상 주의2 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△ △△△△△】

- 사회복지요원 복무관리 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	▽▽업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고
1	▽▽▽ □급	○○○	사회복지요원 관리	△△△국립공원△△△ (現 △△ △△△△△△△)	주의	2018.04.16. ~ 2019.01.23.
2	▽▽▽ □급	○○○	사회복지요원 관리	△△△국립공원△△△ (現 △△△국립공원△△△)	주의	2020.02.03. ~ 2020.10.25. 2021.01.01. ~ 2021.01.31.

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원△△△】

－ 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련